

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2185 -
2187/2535

นายสมคิด ชูประยูร

การทำเรือแห่งประเทศไทย ฯลฯ

นายสมคิด ชูประยูร ที่ 1

นายธนัส สอนภู ที่ 2

นายอัศวิน จินดามณี ที่ 3 โจทก์

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา
54

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ของโจทก์เป็น
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์ทั้งสามเห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสามเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย
โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสาม ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 163)

คดีทั้งสามสำนวนนี้ ศาลมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษา เข้าด้วยกันโดยให้
เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 3

โจทก์ทั้งสามฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์ทั้งสามกลับเข้าทำงานในตำแหน่ง
หน้าที่และอัตราค่าจ้างเท่าเดิมและให้นับอายุงานติดต่อกันเสมือนหนึ่งไม่มีการเลิก

จ้างและให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสาม ถ้าหากจำเลย ไม่สามารถรับ
โจทก์ทั้งสามกลับเข้าทำงานได้ ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหาย สิ้นจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งสาม ฯลฯ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสาม

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 160)

โจทก์ทั้งสามยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 161)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ว่าจำเลยมิได้กล่าวหาว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2
ทุจริตต่อหน้าที่ในการปล่อยสินค้าเกิน กับโจทก์ที่ 2 ที่ 3 มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจใน
การปลอมลายมือชื่อศุลกากรในใบปล่อยสินค้าและใช้ใบปล่อยสินค้าปลอมอันเป็นการ
ทุจริต กับจำเลยได้ตั้งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายทำการสอบสวนความผิด ของโจทก์ทั้ง
สามโดยไม่ได้ตั้งกรรมการจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของจำเลย จำเลยจึงไม่มีอำนาจ
สอบสวนนั้นเห็นว่าเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยแล้ว
ว่าจำเลยได้ทำการสอบสวนพิจารณาลงโทษโจทก์ทั้งสามโดยชอบแล้วศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัย

ส่วนที่โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ว่า จำเลยกล่าวหาและลงโทษโจทก์ทั้งสามกล่าวอ้าง
ในใบเลิกจ้างเพียงว่าโจทก์ทั้งสามบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง ศาลแรงงานกลาง
ไม่มีอำนาจพิพากษาว่าโจทก์ทั้งสามทุจริตต่อหน้าที่นั้น เห็นว่า คำวินิจฉัยของศาล
แรงงานกลางแสดงถึงพฤติการณ์ของโจทก์ทั้งสาม ว่าบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง
อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสาม ในข้อกฎหมายนี้จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการ
วินิจฉัยจึงให้ยกคำร้อง

ส่วนที่โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ว่า จำเลยกล่าวหาและลงโทษโจทก์ทั้งสามกล่าวอ้าง
ในใบเลิกจ้างเพียงว่าโจทก์ทั้งสามบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง ศาลแรงงานกลาง
ไม่มีอำนาจพิพากษาว่าโจทก์ทั้งสามทุจริตต่อหน้าที่นั้น เห็นว่า คำวินิจฉัยของศาล
แรงงานกลางแสดงถึงพฤติการณ์ของโจทก์ทั้งสาม ว่าบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง
อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสาม ในข้อกฎหมายนี้จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการ
วินิจฉัยจึงให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ประพัฒน์ อุชฎาภพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>